



**PUTUSAN**  
Nomor 5843 K/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SRI WURYANDARI**, bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong, Nomor 30, RT 013, RW 004, Dukuh, Kramatjati, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nana Semba Dwi Purwana, S.E., S.H., Advokat pada Kantor Yayasan Perlindungan Konsumen Cerdas Bersama Rakyat (YPK CBR), beralamat di Jalan Prof. M. Yamin VII, Nomor 08, RT 006, RW 004, Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2025;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk., PUSAT**, berkedudukan di Gedung Grha BNI, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 01, RT 10, RW 11, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, diwakili oleh Rudy Sihombing selaku Pemimpin Kantor Wilayah 10 PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Syahnur Ryanda dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2024;  
Termohon Kasasi;

D a n

**1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN**  
**LELANG BOGOR**, berkedudukan di Jalan Veteran,

*Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 5843 K/Pdt/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 45, RT 01, RW 005, Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, diwakili oleh Tedy Syandriadi selaku Direktur Hukum dan Humas DJKN atas nama Menteri Keuangan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bimo Aryo, S.H., Kepala KPKNL Bogor, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2024;

**2. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG cq KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI KANWIL JAWA BARAT cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK**, berkedudukan di Kompleks Sub Perkantoran, Jalan Boulevard Grand Depok City, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Depok, Provinsi Jawa Barat, diwakili oleh Indra Gunawan, S.T., M.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Galang Rambu Sukmara, S.H., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Depok, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2024;

**3. KETUA DEWAN OTORITAS JASA KEUANGAN di JAKARTA cq KANTOR REGIONAL I DKI JAKARTA DAN BANTEN**, berkedudukan di Wisma Mulia 2, Lantai 25, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 42, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 5843 K/Pdt/2025*



Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melelang kembali Agunan Penggugat berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor 06320/Harjamukti, seluas 233 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh tiga meter persegi), atas nama Sri Wuryandari yang terletak di Perumahan Villa Mutiara Cibubur 1, Blok A, Nomor 1, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimaggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
3. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk tidak memindahtangankan atau menjual melalui lelang agunan milik Penggugat sebagai barang Jaminan pada Tergugat, sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Turut Tergugat II, untuk tidak memberikan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) sebagai Persyaratan Lelang kepada Tergugat dan Turut Tergugat I tanpa Persetujuan atau melalui Surat Kuasa Khusus pada saat meminta hari, tanggal, bulan, tahun dari Penggugat sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena dalam proses rangkaian pelaksanaan lelang Tergugat melanggar beberapa ketentuan dalam peraturan perundang undangan dan atau kepatutan, kebiasaan, dan norma yang hidup dalam masyarakat;
6. Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya verzet, banding, maupun kasasi;
7. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Para Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Yth Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas I A Khusus cq yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 5843 K/Pdt/2025



Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

- Eksepsi *obscuur libel*;

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Eksepsi Turut Tergugat dikeluarkan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut

1. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan *wanprestasi*;
  2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi adalah debitur yang beritikad tidak baik;
  3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah Kreditur yang beritikad baik;
  4. Menyatakan sah, mengikat dan memiliki kekuatan hukum Perjanjian Kredit Nomor LNC/022/2017/023, tanggal 16 Maret 2017 beserta perubahan-perubahannya antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
  5. Menyatakan sah, mengikat dan memiliki kekuatan hukum APHT Nomor 932/2017, tanggal 27 Juli 2017;
  6. Menyatakan sah, mengikat dan memiliki kekuatan hukum SHT Nomor 09210/2017, tanggal 28 September 2017;
  7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus;
  8. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), walaupun Tergugat Rekonvensi menyatakan *verzet*, banding ataupun kasasi;
  9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus apabila Tergugat Rekonvensi terlambat/lalai dalam melaksanakan isi putusan ini;
  10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Subsida: Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 5843 K/Pdt/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 497/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel, tanggal 26 Februari 2025, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi adalah debitur yang beritikad tidak baik;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah Kreditur yang beritikad baik;
5. Menyatakan sah, mengikat dan memiliki kekuatan hukum Perjanjian Kredit Nomor LNC/022/2017/023, tanggal 16 Maret 2017 beserta perubahan-perubahannya antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
6. Menyatakan sah, mengikat dan memiliki kekuatan hukum APHT Nomor 932/2017, tanggal 27 Juli 2017;
7. Menyatakan sah, mengikat dan memiliki kekuatan hukum SHT Nomor 09210/2017, tanggal 28 September 2017;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 548/PDT/2025/PT DKI tanggal 20 Mei 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Juni 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2025, diajukan permohonan kasasi pada

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 5843 K/Pdt/2025



tanggal 23 Juni 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 497/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Juli 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Juli 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 Mei 2025 dengan Nomor 548/PDT/2025/PT DKI, dan mohon untuk mengadili sendiri perkara ini;
2. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding/Para Turut Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Juli 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 7 Juli 2025 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 Juli 2025, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 5843 K/Pdt/2025





Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat telah wanprestasi sehingga Tergugat melakukan penjualan terhadap objek jaminan melalui mekanisme lelang oleh Turut Tergugat I;
- Bahwa penilaian debitur dalam pemberian restrukturisasi merupakan kewenangan dari pihak bank *in casu* Tergugat, dimana tujuan restrukturisasi adalah untuk membantu atau meringankan debitur dalam pelaksanaan kewajibannya;
- Bahwa sejak dilakukan restrukturisasi ternyata Penggugat telah melakukan beberapa kali pembayaran, dengan demikian Penggugat tidak keberatan atau menyetujui restrukturisasi tersebut;
- Bahwa Tergugat dalam menentukan harga limit sejumlah Rp1.960.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) didasari oleh Laporan Hasil Penilaian dari KJPP Kusino Raharjo dan Rekan dengan nilai pasar Rp2.578.039.000,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan nilai likuidasi Rp1.804.627.300,00 (satu milyar delapan ratus empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dengan demikian oleh karena nilai limit yang telah ditentukan berada diantara nilai pasar dan nilai likuidasi, maka perbuatan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan berdasarkan Pasal 48 ayat (1) *juncto* Pasal 51 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
- Bahwa dengan demikian terhadap restrukturisasi maupun pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dalil-dalil pokok gugatan Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 5843 K/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SRI WURYANDARI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SRI WURYANDARI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Dr. Samsiati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 5843 K/Pdt/2025





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Samsiati, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00          |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp480.000,00 +</u> |
| Jumlah                 | Rp500.000,00          |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Plt. Panitera Muda Perdata,

*Ditandatangani secara elektronik*

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 5843 K/Pdt/2025

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)